

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 471/2541 นาย โกวิท พฤษชาชื่น
นาง วรณา ศิริชาติชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 173 วรรคสอง (1)

เมื่อคดีทั้งสองเรื่องโจทก์อ้างสิทธิอย่างเดียวกันว่าที่ดินโจทก์มีสิทธิการจำยอมเหนือที่ดินพิพาทที่จำเลยโอนให้ พ. และค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยไม่ยอมให้ที่ดินพิพาทเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ซึ่งโจทก์สามารถฟ้องเรียกได้ในคดีก่อนอยู่แล้ว การที่โจทก์กลับมาฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้ขณะที่คดีก่อนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 วรรคสอง (1) ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 28416, 28417, 28418, 28419 และ 917 พร้อมตึกแถวเลขที่ 2, 2/1, 2/2 และ 2/3 จำเลยเคยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7225 เนื้อที่ 183 ตารางวา ต่อมาจำเลยได้แบ่งแยกโฉนดออกเป็นแปลง ๆ เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขายให้บุคคลทั่วไป โดยแบ่งแยกเป็นโฉนดเลขที่ 28416 ถึง 28422, 30897 และ 7225 ตามลำดับ เมื่อปี 2531 จำเลยและนายไพบุลย์ตั้งพงศ์ไพบุลย์ สามียจำเลยได้เข้าเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อจัด

ทำโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 6 คูหา บนที่ดินดังกล่าวเพื่อขายให้บุคคลทั่วไป โดยชี้ชวนว่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีสาธารณูปโภคครบถ้วน มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ มีที่ว่างด้านหน้าอาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้ และผู้ขายจะจดทะเบียนการจำยอมพื้นที่ว่างด้านหน้าอาคารให้ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2532 โจทก์ซื้อตึกแถวเลขที่ 2 และ 2/1 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 28416 และ 28417 จากนายไพบูลย์และจำเลย นายไพบูลย์ได้ติดตั้งหลังคาบริเวณที่ว่างหน้าตึกแถวเพื่อให้โจทก์ใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถและที่นั่งพักสำหรับคนงานของโจทก์ตลอดมา โจทก์ติดต่อให้นายไพบูลย์กับจำเลยจดทะเบียนการจำยอมที่ว่างดังกล่าว แต่จำเลยผัดผ่อนเรื่อยมา ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2532 นายไพบูลย์ถึงแก่ความตาย นางมณีตั้งพงศ์ไพบูลย์ภรรยาชอบด้วยกฎหมายของนายไพบูลย์รับโอนตึกแถวเลขที่ 2/2 และ 2/3 กับซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 28418 และ 28419 จากจำเลยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2533 โดยมีข้อตกลงตามสัญญาจะซื้อจะขายว่าจำเลยจะจดทะเบียนการจำยอมให้ผู้ซื้อมีสิทธิใช้ทางเข้าออกจากรถบนที่ดินแปลงที่เหลือซึ่งเป็นที่ว่างได้ และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลผูกพันทายาทและหรือผู้สืบสิทธิของทั้งสองฝ่ายด้วย ต่อมาโจทก์ซื้อตึกแถว 2 คูหาดังกล่าวจากนางมณี โจทก์จึงมีสิทธิในฐานะผู้ซื้อตึกแถวจากนายไพบูลย์และมีสิทธิในฐานะผู้สืบสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ 27 เมษายน 2533 โจทก์ติดต่อให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 28422, 30897 และ 7225 ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างหน้าตึกแถว แต่จำเลยบ่ายเบี่ยงหลังจากนั้นวันที่ 19 ตุลาคม 2535 จำเลยแบ่งแยกที่ดินเป็นโฉนดเลขที่ 30897 แต่ยังคงเป็นที่ดินด้านหน้าตึกแถวของโจทก์ 2 แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ 28422 และ 30897 จำเลยได้เสนอขายที่ดินทั้งสองแปลงให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการจำยอมที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ตามสัญญาอยู่แล้วจึงไม่ซื้อจำเลยไม่พอใจโจทก์จึงสมคบกับนางพัชรี พังคะวิบูลย์โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 28422, 30897 และ 7225 ให้นางพัชรีโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนการจำยอมให้โจทก์และ

ให้นางพัชรืรบกวนการใช้สิทธิในที่ดินด้านหน้าตึกแถวโจทก์โดยนำอิฐ หิน ปูน ทราย และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาวางไว้ในที่ดินเพื่อไม่ให้โจทก์ใช้ประโยชน์ กับแจ้งความดำเนินคดีแก่โจทก์ข้อหาบุกรุกทำให้ที่ดินและตึกแถวของโจทก์ไม่มีทางเข้าออก ไม่มีพื้นที่ว่างด้านหน้าตึกแถวไม่สามารถใช้ตึกแถวประกอบธุรกิจ และราคาที่ดินและตึกแถวลดต่ำลงคิดเป็นค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 4,000,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีหมายเลขแดงที่ 4085/2538 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในคดีดังกล่าวตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเอกสารหมายเลข 26 โจทก์ฟ้องนางพัชรื พังคะวิบูลย์ เป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยในคดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 อ้างว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 28416 เลขที่ 28417 เลขที่ 28418 เลขที่ 28419 และเลขที่ 917 พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่ 2, 2/1, 2/2 และ 2/3 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวตามลำดับ เดิมจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 28422 เลขที่ 30897 และเลขที่ 7225 ซึ่งมีลักษณะ

เป็นที่ว่างอยู่ด้านหน้าที่ดินโจทก์ดังกล่าว โดยจำเลยตกลงยอมให้โจทก์และบุคคลที่
ซื้อตึกแถวจากจำเลยใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถ
กลับรถและใช้ประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งจะจดทะเบียนการจำยอมให้ ต่อมาจำเลยป่วย
เบี่ยงและขายที่ดินดังกล่าวให้นางพัชรียโดยฉ้อฉลและไม่สุจริตเพื่อหลบเลี่ยงไม่จด
ทะเบียนการจำยอมให้โจทก์ ขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินระหว่างนางพัชรียกับ
จำเลย และให้นางพัชรียกับจำเลยจดทะเบียนการจำยอมที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวเป็น
การจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 28416, เลขที่ 28417, เลขที่ 28418 และเลขที่ 28419
หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนและห้ามมิให้รบกวน
การใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาทสำหรับในคดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างเหตุเช่นเดียวกันว่า โจทก์มี
สิทธิใช้ที่ดินการจำยอมดังกล่าว แต่ไม่ได้ขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินระหว่างนาง
พัชรียกับจำเลยและมีได้ขอให้จดทะเบียนการจำยอมแก่โจทก์ โดยอ้างเพิ่มเติมเข้ามา
ว่าจำเลยให้นางพัชรียรบกวนการใช้สิทธิในที่ดินการจำยอมโดยนำอิฐ หิน ปูน ทราย
และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาวาง ทำให้โจทก์ไม่มีทางเข้าออกไม่มีพื้นที่ว่างด้าน
หน้าตึกแถว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ใช้ค่าเสียหาย เห็นว่า คดีทั้งสอง
เรื่องนี้โจทก์อ้างสิทธิอย่างเดียวกันว่า ที่ดินโจทก์มีสิทธิการจำยอมเหนือที่ดินพิพาทที่
จำเลยโอนให้นางพัชรีย โดยในคดีก่อนโจทก์ขอให้เพิกถอนการโอนและจดทะเบียน
การจำยอม แต่ในคดีนี้โจทก์เรียกค่าเสียหายซึ่งค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้สืบ
เนื่องมาจากจำเลยไม่ยอมให้ที่ดินพิพาทเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโจทก์นั่นเอง เมื่อค่า
เสียหายดังกล่าวโจทก์สามารถฟ้องเรียกได้ในคดีก่อนอยู่แล้ว แต่โจทก์ไม่เรียกกลับ
มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้ ขณะที่คดีก่อนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ฟ้อง
ของโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 173 วรรคสอง (1) และปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนศาลอุทธรณ์มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246

พิพากษายืน

(ไสว จันทะศรี-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>